

COMUNE DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

☒ COPIA

N. 29

Data 16/10/2025

SEDUTA :

SESSIONE :

CONVOCAZIONE :

☐ Pubblica

☐ ordinaria

☐ 2°

OGGETTO:

Programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025 e del programma triennale di beni e servizi 2025/2027 (art. 37, commi 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023) – 2° Integrazione della Delibera di Consiglio Comunale n° 43 del 28/12/2024.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventisette** del mese di **febbraio**, alle ore **15,30**, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome		Carica	Presenti	Assenti
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI	
2	CRISTOFARO	Tommaso	Consigliere	SI	
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Consigliere	SI	
4	FACCILO	Domenico	Consigliere	SI	
5	PANAIA	Claudio	Consigliere	SI	
6	CARISTO	Francesca	Consigliere	SI	
7	MELLACE	Natascia	Consigliere	SI	
8	LIOI	Daniela	Consigliere	SI	
9	VALLONE	Luigi	Consigliere		SI
10	MUNGO	Anna Maria	Consigliere	SI	
11	OCCHIONORELLI	Luca	Consigliere	SI	
12	MUCCARI	Pasquale	Consigliere	SI	
13	CARABETTA	Stefano	Consigliere		SI

Presiede il Consigliere Claudio Panaia nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta la dr.ssa Giuseppina Ferrucci, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 11 consiglieri su n. 13 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

☒ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

☐ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del Comune, il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;

Visto l'art. 37 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i Comuni, sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, ed un programma triennale dei beni e servizi secondo gli schemi tipo di cui all'allegato I.5 del medesimo D.Lgs. 36/2023;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28.12.2024, esecutiva, con la quale sono stati adottati il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2025/2027, l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2025, predisposti dall'ufficio tecnico comunale, mediante la compilazione delle schede previste secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale;

Dato atto che con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 27/02/2025 è stata approvata un'integrazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 e relativo Elenco Annuale dei lavori 2025;

Evidenziato che con delibera della Giunta Comunale n. 101 del 21.07.2025 ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l' "*Ampliamento dell'asilo nido sito in via Telemaco a Squillace lido*" CUP: C88H25000520006, dell'importo complessivo € 696.000,00, a valere sul PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

Dato atto, altresì, che:

-nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU, questo Comune è risultato assegnatario di un finanziamento di € 696.000,00 per l'Ampliamento dell'asilo nido sito in via Telemaco a Squillace lido;

-è stato predisposto lo schema di programma oggetto del presente deliberativo allegato e facente parte integrante e sostanziale del presente atto, identificando e quantificando il quadro dei bisogni e delle relative esigenze, individuando gli interventi necessari al loro soddisfacimento, l'ordine della priorità, atte a migliorare il livello di fruibilità da parte della collettività delle infrastrutture tecnologiche, ambientali e patrimoniali, oltre a garantire livelli di efficienza, efficacia ed economicità degli interventi programmati in risposta alle necessità ed alle esigenze del cittadino, in termini di funzionalità e sicurezza;

-a seguito delle nuove esigenze di programmazione dell'Amministrazione Comunale è necessario modificare il Programma Triennale Opere Pubbliche 2025 - 2027 con l'inserimento del seguente nuovo intervento, per l'Anno 2025:

- "*Ampliamento dell'asilo nido sito in via Telemaco a Squillace lido*" CUP: C88H25000520006, importo complessivo € 696.000,00;

Ritenuto pertanto, procedere con la variazione del Piano Triennale OO.PP. - Triennio 2025/2027, adottato con deliberazione di C.C. n. 43 del 28.12.2024, e successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 27/02/2025, mediante l'integrazione del programma triennale di beni e servizi 2025/2027 con l'opera sopra descritta:

- a) "*Ampliamento dell'asilo nido sito in via Telemaco a Squillace lido*" CUP: C88H25000520006, importo complessivo € 696.000,00;

e, conseguentemente aggiornare le seguenti schede:

- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: Elenco delle opere incompiute;
- Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;
- Scheda D: Elenco degli interventi del programma;
- Scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale;
- Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del programma triennale e non riproposti e non avviati;
- Scheda G: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda H: Elenco degli acquisti del programma;

Richiamato l'art. 3, comma 1, dell'allegato I.5 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e ai principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*;

Richiamato, inoltre, l'art. 3, comma 13, dell'allegato I.5 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione”*;

Richiamato, ancora, l'art. 1, commi 512 della legge di stabilità 2016 (l. 208/2015) secondo cui *“al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”*;

Viste le schede del Programma triennale 2025/2027, dell'Elenco annuale 2025 nonché del programma triennale di beni e servizi all'uopo predisposte dal Responsabile del Settore Tecnico che si allegano al presente provvedimento;

Ritenuto che sussistono le condizioni per l'approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025 nonché del programma triennale di beni e servizi 2025/2027 (art. 37, commi 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023) - Integrazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28.12.2024, e successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 27/02/2025;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs 18/08/2000 n° 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Visto il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14;

Con il seguente risultato della votazione: presenti n. 11, votanti n. 11, voti favorevoli n. 10, astenuto n. 1 (consigliere comunale: Pasquale Muccari), espressa nei modi di legge;

Visto l'esito della votazione che precede,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte sostanziale ed integrante della presente;

- 1) **di aggiornare** il programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 e l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2025 nonché il programma triennale di beni e servizi 2025/2027 - Integrazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28.12.2024, e successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 27/02/2025, con la seguente opera:
“Ampliamento dell’asilo nido sito in via Telemaco a Squillace lido” CUP: C88H25000520006, importo complessivo € 696.000,00;
- 2) **di aggiornare**, altresì, le schede tecniche allegate al Piano Triennale OO.PP. - Triennio 2025/2027, adottato con deliberazione di C.C. n. 43 del 28.12.2024, e successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 27/02/2025:
 - Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 - Scheda B: Elenco delle opere incompiute;
 - Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;
 - Scheda D: Elenco degli interventi del programma;
 - Scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale;
 - Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del programma triennale e non riproposti e non avviati;
 - Scheda G: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 - Scheda H: Elenco degli acquisti del programma;
- 3) **di approvare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 42, del D.lgs. n. 267/2000, il programma triennale dei beni e servizi 2025/2027, costituito dalle schede redatte in conformità a quelle di cui all'allegato I.5 del D.Lgs. n. 36/2023 che, poste in allegato alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 4) **di pubblicare**, ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., citato al precedente punto 1), la variazione del programma delle opere pubbliche per il triennio 2025/2027 e l'elenco annuale per l'anno 2025, nell'apposito sito internet dell'Amministrazione comunale;
- 5) **di pubblicare**, ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, il programma triennale dei servizi e forniture 2025/2027, nell'apposito sito internet dell'Amministrazione comunale;

Con successiva ed identica votazione, espressa nei modi di legge;

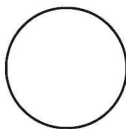
DELIBERA

di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente

f.to Claudio Panaia



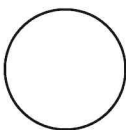
► Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Giuseppina Ferrucci

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data



► Il Responsabile

f.to

ATTESTAZIONE

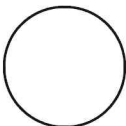
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data



► Il Responsabile

f.to

È copia conforme all'originale

Squillace, lì



Il Segretario Comunale
dr.ssa Giuseppina Ferrucci

